

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4883/2533

บริษัทเอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย)
จำกัด

โจทก์

บริษัทเคนดิง เอิร์ธ ไชเอนชีส จำกัด

หรือ

เคนดิง เออท ไชเอนส์ ลิมิเต็ด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 254, มาตรา 261, มาตรา ตาราง 5 ท้าย ป.วิ.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 3 ค่าฤชาธรรมเนียมมาตรา 149 วรรคแรกนั้น บัญญัติว่า ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งนั้น ให้คู่ความผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ๆ เป็นผู้ชำระ เมื่อโจทก์เป็นผู้ดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินที่กรมทรัพย์สินทางธรณีต้องชำระให้แก่จำเลยไว้ชั่วคราว ก่อนพิพากษาถือว่าโจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามมาตรานี้แล้ว เมื่อต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกอายัดชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลย โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดหรืออายัดเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว

กรณีเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินค่าบำเหน็จนายหน้าในการที่โจทก์ซื้อ
ช่องจนจำเลยได้เป็นคู่สัญญารับเหมากับกรมทรัพย์สินทางธรณี เป็นเงิน

๒๐,๙๑๖,๓๕๔.๕๖ บาท พร้อมกับยื่นคำร้องขอใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้อายัดเงิน

๑๕,๙๑๖,๓๕๔.๕๖ บาท จากกรมทรัพยากรธรณีลูกหนี้ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาและออกหมายอายัด ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยหาหลักประกันมาวางศาลแล้วจึงจะมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดของศาล จำเลยหาหลักประกันมาวางศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดชั่วคราวก่อนพิพากษาและให้เรียกค่าธรรมเนียมจากฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ภายหลังโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมและมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมการอายัดเงินแล้วไม่มีการจำหน่ายในอัตราร้อยละ ๑ ของจำนวนเงินที่ศาลมีคำสั่งอายัดตามท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง ๕ ข้อ ๔ ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ศาลเรียกค่าธรรมเนียมส่วนนี้จากโจทก์แต่โจทก์ก็ยังไม่ชำระ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๑๕ วันนับแต่วันมีคำสั่ง มิฉะนั้นให้ทำหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๕ ตรี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม มาตรา ๑๔๙ วรรคแรก นั้น บัญญัติว่า ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินการสอบสวนพิจารณาอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งนั้นให้คู่ความผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ๆ เป็นผู้ชำระ เมื่อโจทก์เป็นผู้
ดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินที่กรมทรัพย์สินทางพาณิชย์ต้องชำระให้แก่จำเลย
ไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ถือได้ว่าโจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามมาตรานี้
แล้ว เมื่อต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกอายัดชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลย
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดหรืออายัด
เงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง ๕ ข้อ ๔ ท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

ศาลแพ่ง - นายวิชัย ตันติกุลานันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายเคลื่อน วัฒนเมธียานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ